

1502121-53.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

As circunstâncias da apreensão revelam que as drogas eram destinadas ao tráfico.

A versão apresentada pelo acusado não é digna de fé por não estar comprovada e violar a droga.

Não é possível acreditar que o acusado foi ameaçado para transportar a droga e não contou os fatos aos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502121-53.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502121-53.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2249557/2022 - DEL.POL.SUZANO, 27371052 - DEL.POL.SUZANO, 2249557 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

WILSON TEIXEIRA TOME e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de WILSON TEIXEIRA TOME (nascido em 02/08/1990), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Consta da denúncia que, no dia 12/09/2022, por volta das 21h39, na Avenida Libanesa, nº 1480, Cidade Boa Vista Revista, neste Município e Comarca de Suzano, o Réu traria com ele, para entrega a consumo de terceiros, 16 (dezesseis) porções de crack, pesando aproximadamente 3,02g; 12 (doze) porções de cocaína, pesando aproximadamente 8,12 g; 21 (vinte e um) porções cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", pesando aproximadamente 15,06 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Folha de antecedentes às fls. 50/56.

Em 13/09/2022, em audiência de custódia, foi homologado o flagrante e convertido em prisão preventiva (fls. 57/59).

Laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 80/82),

Notificado, o Réu apresentou defesa prévia às fls. 91/92.

Em 17/10/2022, foi recebida a denúncia (fls. 100/101).

Durante a instrução, em audiência ocorrida em 08/12/2022, foram ouvidas testemunhas e interrogado o Réu, sendo declarada encerrada a instrução.

Apresentados debates pelo Ministério Público e defesa.

É o relatório. Decido.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 14/17), pelo auto de exibição e apreensão da droga (fls. 21/22), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 80/82), produzido na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em instrução processual, é indubitosa.

Em depoimento os policiais militares afirmam que estavam em patrulhamento e viram 3 indivíduos em atitude suspeita, o acusado atravessou a rua e deixou volume cair ao ser abordado. Analisando o objeto dispensado identificaram anotações típicas do tráfico e entorpecentes.

Em interrogatório o acusado alega que foi ameaçado por 3 indivíduos para realizar o transporte de objeto embrulhado, que segundo eles era dinheiro. Ficou com medo por si e por sua família. Não sabia que transportava droga. Não contou o fato aos policiais militares e na delegacia porque temia pela segurança de sua família.

A autoria restou comprovada.

Não resta dúvida que o Réu, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, transportava drogas, para fins de venda a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

As circunstâncias da apreensão revelam que as drogas eram destinadas ao tráfico.

A versão apresentada pelo acusado não é digna de fé por não estar comprovada e violar a droga.

Não é possível acreditar que o acusado foi ameaçado para transportar a droga e não contou os fatos aos policiais.

O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), conscientes da ilicitude dos fatos que praticaram e lhes era exigida conduta diversa das que exerceram. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados.

As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena, não havendo causas de aumento ou de diminuição de pena.

Passo à dosimetria da pena.

No que se refere à pena base, não é justificável aplicação acima do mínimo legal com base na quantidade de droga apreendida.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao acusado.

Não é possível considerar condenação cujo cumprimento tem prazo superior a 5 anos como Maus antecedentes, pois o acusado não pode ser prejudicado por condenação criminal de forma eterna.

Fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias multa.

Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Não há causas de aumento.

Deve ser aplicada causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, considerando que o acusado é primário e não existem indícios de participação em organização criminosa.

Fixo a redução em 1/2, considerando a natureza dos entorpecentes apreendido, pela presença de "carck", droga que provoca efeito nefasto sobre os usuários.

Assim, fixo a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias multa, sendo que o valor do dia-multa será 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo da época dos fatos, haja vista não haver prova da renda do Réu.

Fixo regime fechado para início de cumprimento da pena, na forma do artigo 33, §3º, do CP, considerando a natureza do entorpecente (crack).

Nos termos do art. 387, § 2º, CPP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve-se considerar o tempo da prisão cautelar. No caso, o Réu ficou preso por menos tempo do que o lapso necessário para a progressão de regime, razão pela qual não se concede a progressão neste momento.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, considerando as circunstâncias do caso concreto, onde é traficado crack.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para:

- condenar o Réu WILSON TEIXEIRA TOME como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 250 dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Mantenho a prisão cautelar pelos mesmos fundamentos, que se reforçam pela condenação criminal.

Expeçam-se certidões de honorários à Defesa Dativa nomeada.

Com o trânsito em julgado:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intimem-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. expeça-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA